

ASBL subsidiée : quelles obligations d'achat vérifier ?

Une ASBL qui reçoit des subsides n'est pas automatiquement soumise aux marchés publics. Mais certaines conditions peuvent créer des obligations. Cette fiche vous aide à identifier les points à vérifier avant tout achat important.

Les 3 sources d'obligation à vérifier

1. La loi

Êtes-vous un 'pouvoir adjudicateur' au sens de la loi du 17 juin 2016 ? Cela dépend de votre financement, de votre gouvernance et de votre mission.

2. Votre convention de subvention

Certains bailleurs imposent contractuellement le respect des règles de marchés publics, même si la loi ne l'exige pas.

3. Votre règlement interne

Certaines ASBL ont adopté des procédures internes d'achat. Vérifiez si les vôtres existent et s'appliquent.

Checklist : vérifiez votre situation

- ☐ Est-ce que plus de 50 % de mon budget provient de fonds publics ?
- ☐ Est-ce qu'une autorité publique contrôle mon CA ou ma gestion ?
- ☐ Ma convention de subvention mentionne-t-elle les marchés publics ?
- ☐ Mon règlement interne impose-t-il une procédure d'achat ?
- ☐ Le montant de ma dépense dépasse-t-il 30 000 € HTVA ?
- ☐ Cette dépense est-elle financée par une subvention dédiée ?

Ce que dit votre convention : points à chercher

- Les mots 'marché public', 'mise en concurrence' ou 'procédure d'achat'
- Une obligation de solliciter plusieurs offres comparatives
- Un seuil de montant à partir duquel une procédure est exigée
- Une liste de prestataires approuvés ou exclus
- Une obligation de conserver les justificatifs d'achat

Que faire si vous n'êtes pas sûr·e ?

- Utilisez le diagnostic marchépublic.be pour estimer votre niveau d'obligation.
- Contactez votre bailleur de fonds pour clarifier les exigences de la convention.
- Consultez un·e juriste ou le service marchés publics de votre institution de tutelle.
- Vérifiez les sources officielles : BOSA, SPF Économie, Portail Wallonie.